على ثلاث روايات وقال مشايخ العراق لم يثبت فى ذلك اختلاف أصلا بل هو طاهر غير طهور عندأصحابنا جميعا قال شيخ الاسلام فى شرح الجامع الصغير وهو المختار عندنا وهو المذكور فى عامة كتب محمد عن أصحابنا واختاره المحققون من مشايخ ماوراء النهر وقال فى المجتبى وقد صحت الروايات عن الكل أنه طاهر غير طهور الا الحسن وروايته شاذة غير مأخوذ بها كما فى مجمع الانهر لكن يكره شربه والعجن به تنزيها الاستقذار النفس له (قوله أى لايصح) انما فسره بذلك لانه لو أبقاه على حقيقته لايفيد عدم الصحة وانما يفيد عدم الحل وقد يجامع الصحة والمقصود الاول (قوله بماء شجر) المراد به مطلق النبات كالكرم وورق الهندبا (قوله وثمر) بالمثلثة مايثمره النبات فيشمل جميع الفواكه والازهار كما فى القهستانى (قوله لكمال امتزاجه) فيه رد على الزيلعى حيث علل جواز رفع الحدث به بأنه لم يكمل امتزاجه ونظر فيه صاحب البحر (قوله فلم يكن مطلقا) اذ لا يطلق عليه اسم الماء بدون قيد (قوله احترز به عما قيل بأنه الخ) قاله صاحب الهداية ومشى عليه الزيلعى وتبعهما صاحب التنوير (قوله لانه ليس لخروجه) علة لقوله ولايجوز الخ وقد علله سابقا بقوله لكمال امتزاجه وهو فى المآل يرجع الى ماهنا (قوله وصحة نفى الاسم) أى اسم الماء المطلق حيث لايقال له ماء بدون قيد وهو لازم لما قبله لانه اذا كان لاينتفى قيده لايصح اطلاق اسم الماء عليه (قوله وانما صح الخ) جواب سؤال حاصله أن الامام رضى الله تعالى عنه ألحق المائعات بالمطلق فى ازالة النجاسة الحقيقية فمقتضاه أن يلحق المقيد بالمطلق فى ازالة الحكمية اذ لافرق وحاصل الجواب بالمنع واثبات الفرق (قوله لتطهير النجاسة) متعلق بالحاق والاولى التعبير بفى (قوله لوجود شرط الالحاق) متعلق بصح وهو علته (قوله وهى تناهى) الاولى تذكير الضمير كما هو فى نسخ (قوله بخروجها) الباء للسببية وهو متعلق بتناهى (قوله وهو منعدم فى الحكمية) أى شرط الالحاق الذى هو التناهى (قوله لعدم نجاسة محسوسة) أى حتى يحكم عليها بالتناهى (قوله والحدث أمر شرعى) يصلح جوابا ثانيا (قوله لحكم النجاسة) أى الحقيقية بل هو أعظم لانه لايعفى عن قليله (قوله آلة مخصوصة) وهى اما الماء المطلق أو خلفه وهو التراب (قوله ولايجوز الوضوء الخ) الغسل مثل الوضوء فى جميع أحكام المياه فلذا لم يصرح به (قوله وهو الرقة والسيلان) اقتصر عليهما فى الشرح وهو الظاهر لان الاخيرين لايكونان فى ماء البحر الملح ثم هذا من المصنف ليس على ما ينبغى فانه متى طبخ بما لايقصد به النظافة لايرفع الحدث وان بقى رقيقا ساذجا لكمال الامتزاج بخلاف مايقصد به النظافة فانه لايمتنع به رفعه الا اذا خرج عن رقته وسيلانه فالفرق بينهما ثابت وتسوية المصنف بينهما ممنوعة أفاده السيد وغيره (قوله بالطبخ) قيد به لانه لو تغير وصف الماء بنحو الحمص أو الباقلا بدون طبخ بأن ألقى فيه ليبتل ولم تذهب رقة الماء فانه يجوز التوضؤ به كما لو ألقى فيه زاج وهو رقيق كما فى الخانية (قوله لانه اذا برد ثخن) قد علمت انه لايرفع ولو بقى رقيقا (قوله وان بقى على الرقة جاز به الوضوء) وان غير أوصافه الثلاثة لانه مقصود للمبالغة فى الغرض المطلوب وهو النظافة واسم الماء باق وازداد معناه وهو التطهير ولذا جرت السنة فى غسل الميت بالماء المغلى بالسدر والحرض (قوله كمال الامتزاج الخ) الاولى فى التعبير أن يقول ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد

(ولايجوز) أى لايصح الوضوء (بماء شجر وثمر) لكمال امتزاجه فلم يكن مطلقا (ولو خرج بنفسه من غير عصر) كالقاطر من الكرم (فى الاظهر) احترز به عما قيل بأنه يجوز بما يقطر بنفسه لانه ليس لخروجه بلا عصر تأثير فى نفى القيد وصحة نفى الاسم عنه وانما صح الحاق المائعات المزيلة بالماء المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية لوجود شرط الالحاق وهى تناهى أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات وهو منعدم فى الحكمية لعدم نجاسة محسوسة بأعضاء المحدث والحدث أمر شرعى له حكم النجاسة لمنع الصلاة معه وعين الشارع لازالته آلة مخصوصة فلا يمكن الحاق غيرها بها (ولا) يجوز الوضوء (بماء زال طبعه) وهو الرقة والسيلان والارواء والانبات (بالطبخ) بنحو حمص وعدس لانه اذا برد ثخن كما اذا طبخ بما يقصد به النظافة كالسدر وصار به ثخينا وان بقى على الرقة جاز به الوضوء ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد الامرين كمال الامتزاج